五华县华城镇“1·22”一般事故调查报告

2024年1月22日上午11时30分左右，华城镇湖田村发生一起电线杆立杆过程中绳索断裂、线杆倒塌，造成工人林景生受伤，经送医院抢救无效死亡的事故。

事故发生以后，县委、县政府相关领导分别作出批示。2024年2月1日，县政府成立五华县华城镇“1·22”一般事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故调查处理条例》（国务院第493号令）等有关规定，按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问取证、调阅资料等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，制定了防范事故和改进工作的措施。

一、工程和事故有关单位情况

（一）工程项目概况。

为方便张德标等四户人家的供电线路接入，广东鑫顺电力发展服务有限公司未经相关部门的审核审批，擅自给其施工班组叶茂国2000元，让其组织人员到华城镇湖田村张德标门口竖立电线杆。

（二）有关单位情况。

1.项目施工单位：广东鑫顺电力发展服务有限公司。

广东鑫顺电力发展服务有限公司成立于2018年7月16日，统一社会信用代码：91441400MA520M307M，注册资本：人民币贰千万元，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：梅州市梅江区金山办芹洋半岛奥园梅江天韵13#-104，法定代表人：徐梓墉，经营范围：电力设施维修，销售：建筑材料、装饰材料；太阳能光伏电力设备安装、维修服务；空调设备、风力发电安装；建筑工程；电力工程；建筑机电安装；输变电工程；环保工程；消防设施安装、销售；体育场地建设工程；园林绿化工程；城市及道路照明工程；劳务分包；非居住房地产租赁；住房租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.施工班组：叶茂国施工班组。

叶茂国、叶镜涛为广东鑫顺电力发展服务有限公司管理的劳务工人（事故发生时叶茂国不在现场）。

（三）有关人员（含伤亡人员）基本信息。

叶茂国，涉事施工班组主要负责人，叶镜涛的父亲，男，汉族，公民身份号码：[redacted]，住址：广东省五华县华城镇[redacted]，联系电话：[redacted]。

叶镜涛，涉事施工班组现场负责人，叶茂国的儿子，男，汉族，公民身份号码：[redacted]，住址：广东省五

华县华城镇[redacted]，联系电话：[redacted]。

林景生，事故现场施工班组人员，男，汉族，56岁，公民身份号码：[redacted]，广东省五华县华城镇[redacted]，被电线杆砸中，经送医抢救无效死亡。

二、事故发生经过

广东鑫顺电力发展服务有限公司未经相关部门的审核审批，擅自给其施工班组叶茂国2000元，让其组织人员到华城镇湖田村张德标门口竖立电线杆[电线杆长（高）8米，重900斤，圆柱形，空心水泥柱]，以方便张德标等四户人家供电线路架线。2024年1月22日上午，叶茂国安排李远灵和叶镜涛、赖远环、钟建强、叶群辉、林景生6人到五华县华城镇湖田村张德标家门口（湖田村大道往满堂方向100米处）竖立电线杆。1月22日8时左右，叶镜涛施工队一行6人来到张德标家门口后，李远灵和赖远环、钟建强、叶群辉4人负责把杆、撑杆（在竖立过程中负责撑起电线杆尾部），林景生一个人负责用夹棒配合他们4人撑住固定电线杆（夹棒的用途是用来固定和撑住电线杆使用的架子，夹棒两端是木棍制成八字形撑杆，八字形撑杆中间是用钢线制成的半圆形套圈，钢线圈主要用途是配合李远灵和赖远环、钟建强、叶群辉4人把电线杆位置固定）。11时30分左右，叶镜涛施工队在张德标家门口附近竖立电线杆的时候，林景生在用夹棒配合他人撑电线杆，李远灵和赖远环、钟建强、

叶群辉4人走出电线杆尾部，准备用另外一个夹棒撑电线杆，林景生使用的夹棒钢线突然从中间断开，电线杆砸在林景生左下半身，林景生发出大声惨叫，随即晕倒在地上，面部发青，现场施工人员和围观的村民张集宣等看见电线杆压住林景生，立即合力把电线杆从林景生脚上移开，并报了110和120，120医生赶到现场，将林景生送到医院，林景生经抢救无效死亡。

三、事故处置情况

（一）事故善后处置情况。

事故发生后，华城镇党委、政府与相关单位和人员召开事故善后协调会。经多次协调后，于2024年1月31日，涉事广东鑫顺电力发展服务有限公司施工班组负责人叶茂国与死者儿子林宏兴在华城镇人民调解委员会签订调解协议书，协定由叶茂国赔偿118万元给林景生的儿子林宏兴。2024年3月6日，林宏兴等死者家属的善后工作全部完成，赔偿款已由广东鑫顺电力发展服务有限公司分四次通过银行转账支付到林宏兴银行账户。

（二）应急处置评估。

经调查，现场无衍生事故；但华城镇信息报送不及时，前后报送内容不一致。

四、事故损失情况

（一）人员伤亡。

事故造成涉事施工工人林景生1人死亡。

（二）事故直接经济损失情况。

直接经济损失118万元（含补偿费、丧葬费等）。

五、事故发生原因

（一）直接原因。

竖杆时使用的夹棒由于长期多次使用，造成夹棒钢线老化、部分断裂，未按要求及时更换，安全风险辨识不足，在安全隐患未及时排除的情况下仍继续使用该夹棒，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因。

广东鑫顺电力发展服务有限公司建设项目施工前未经相关部门审核审批，擅自安排施工班组组织施工，叶茂国施工班组未对施工人员进行安全教育培训，是造成此次事故的间接原因。

（三）事故性质。

事故调查组通过深入调查和综合分析认定五华县华城镇“1·22”一般事故是一起企业主体责任不落实，属地监管不到位而导致的一般生产安全责任事故。

六、事故相关单位及人员的主要问题

工程项目施工单位广东鑫顺电力发展服务有限公司：落实安全生产主体责任流于形式，日常安全生产管理工作缺失，安排未经教育培训的工人作业，事故隐患排查不到位，施工作业

未到相关部门办理审批备案手续，违规施工。

华城镇人民政府：属地监管失察，对事故情况掌握不全面和报送不及时、报送内容前后不一致。

华城镇人民政府规划建设办主任卓立庭不主动配合事故调查，涉嫌违反工作纪律，给工作组调查取证带来一定阻力。

七、事故有关单位及人员处理建议

（一）建议给予行政处罚的单位和个人。

1.广东鑫顺电力发展服务有限公司，未到相关部门办理审批备案的情况下擅自安排施工班组违规作业，安全生产主体责任不落实导致事故发生，对此次事故负有责任。建议由县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定对广东鑫顺电力发展服务有限公司作出行政处罚。

2.徐伟财，广东鑫顺电力发展服务有限公司项目总经理、五华片区主要负责人，未督促检查本单位安全生产工作，未及时消除安全生产隐患，叶茂国施工队的设施设备（夹棒）由于长期使用已经老化，部分钢丝已断裂，徐伟财未及时发现隐患并更换夹棒，未到相关部门办理审批备案的情况下擅自安排施工班组施工作业，未制止和纠正违规作业，对事故发生负有责任。建议由五华县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款的规定对广东鑫顺电力发展服务有限公司项目总经理、五华片区主要负责人徐伟财对其作出行政处罚。

3.叶镜涛，广东鑫顺电力发展服务有限公司施工班组现场负责人，安全隐患排查不到位，夹棒长期使用老化，存在部分钢丝断裂，未及时发现，及时更换，对员工安全教育培训不到位，导致安全事故的发生。建议由五华县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对叶镜涛作出行政处罚。

（二）有关单位的责任问题。

1.华城镇人民政府，安全生产属地监管责任落实不到位，存在监管失察、对事故情况掌握不全面、事故信息报送不及时和报送内容前后不一致等问题，建议责令华城镇人民政府向县委、县政府作出深刻检查。

2.五华县发展和改革局，未发现行业主管部门五华县发展和改革局存在履职不到位问题。

（三）有关公职人员的责任问题。

1.卓立庭，在调查组成员要求其提供相关资料时，不主动配合事故调查，涉嫌违反工作纪律，建议由华城镇党委对华城镇规划建设办主任卓立庭作出处理。

2.刘家华，属地监管责任落实不到位，履职不够到位，存在一般行政过错，建议责令刘家华向华城镇党委、政府作出书面检查。

3.吴恺平，属地监管责任落实不到位，履职不够到位，建议

责令吴恺平向县委、县政府作出书面检查。

八、事故防范和整改措施

各镇、各有关部门要认真总结并汲取这起事故的教训，针对事故暴露出的突出问题，切实采取有效措施加以改进，坚决杜绝此类事故再次发生。

（一）**切实强化红线意识。**认真贯彻落实国家和省、市、县领导指示批示精神，始终坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，切实采取有效措施，全面加强安全生产工作。高度重视相关行业安全工作，按照安全生产大检查工作部署要求，进一步落实安全生产主体责任、行业主管部门直接监管责任和地方政府属地管理责任。要针对事故暴露出的各类突出问题，逐一研究落实防范措施，加强监管，对违法违规行为依法从严查处。

（二）**全面落实主体责任。**各有关部门要加强工程承包方落实主体责任的监管，督促工程承包主体建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程；落实年度检查和定期检验等措施；定期开展隐患排查和风险识别，及时消除事故隐患。充分运用法律、行政、经济等手段，督促企业深入排查治理安全隐患，加强较大危险因素辨识与管控，加强对违章指挥、违规作业、违反劳动纪律、迟报、瞒报事故等行为的查处，倒逼承包方落实安全生产主体责任。

（三）加大执法检查力度。各行业主管部门必须严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，明确人员岗位职责。对所管辖领域开展安全生产执法检查，进一步查不足、补短板、强弱项。特别是要加强对建设施工领域执法检查，规范检查内容，明确检查标准，提高执法检查的专业性、精准性和有效性，落实发现、纠正、整改、复查和跟踪等执法闭环管理措施。依法采取严厉执法手段，对建筑企业、包工头违法违规行为依法严肃处理。对不具备安全生产条件的建筑企业，一律采取关停措施，对存在失信行为和严重违法违规建筑企业及其主要负责人依法纳入安全生产领域联合惩戒“黑名单”，加大执法检查频次，以最严厉的执法手段倒逼工程承包方主要负责人落实安全主体责任。